

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INTERESSEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Institut de Cancérologie de l'Ouest – ICO, établissement de santé privé d'intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,

Représenté par Monsieur Mario CAMPONE, en sa qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- Pour l'organisation syndicale **CGT-FO** représentée par Monsieur David DI PERI agissant en qualité de délégué syndical central
- Pour l'organisation syndicale **Sud Santé-Sociaux** représentée par Monsieur Julien ROSAN agissant en qualité de délégué syndical central
- Pour l'organisation syndicale **CFE-CGC** représentée par Monsieur Maxime BREMAUD agissant en qualité de délégué syndical central

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le précédent accord d'intéressement, conclu pour la période 2018 -2020, renouvelable tacitement une fois, est échu. Il a été convenu de poser un nouveau dispositif d'intéressement.

Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L.3311-1 et suivants du code du travail et de l'article 2.8.1 de la Convention Collective des Centres de Lutte Contre le Cancer relatifs à l'intéressement collectif des salariés à l'entreprise.

La mise en place d'un système d'intéressement à l'ICO répond aux objectifs suivants :

- Attribuer aux salariés une part du résultat comptable positif, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'ICO pour assurer son développement
- Valoriser les efforts et résultats collectifs des personnels
- Renforcer l'attractivité de l'ICO
- Compléter les dispositifs salariaux existants, sans substitution.
- Aider les salariés à se constituer une épargne dans des conditions sociales et fiscales favorables
- Avoir des modalités de calcul de l'intéressement relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous
- S'inscrire dans le cadre d'une déontologie de service public non lucratif

Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement proportionnelle à sa durée de présence à l'ICO au cours de l'exercice de référence (moitié de la prime) et une partie égalitaire entre tous les salariés (moitié de la prime). Ce choix récompense la présence au travail et favorise les salariés les moins rémunérés.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. L'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

Conformément à l'article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

ARTICLE 1 – OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer :

- Les bénéficiaires, la durée de l'accord,
- Les modalités d'intéressement retenues
- Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement
- L'époque des versements
- Les modalités d'information collective et individuelle du personnel
- Les modalités d'affectation des sommes liées à l'intéressement

- Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord

ARTICLE 2 – LES BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels médicaux et non médicaux de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, y compris les cadres dirigeants, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté minimale de 3 mois au cours de l'année concernée. Aucun salarié ne pourra renoncer à percevoir la part qui lui revient.

L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice de calcul concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice.

Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul.

ARTICLE 3 – ASSIETTE DE L'INTERESSEMENT

La prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires est à la fois liée à la performance de l'ICO calculée par référence à l'atteinte d'objectifs et au résultat comptable de l'ICO.

L'assiette de l'intéressement comprend 3 critères :

- Un critère relatif à la satisfaction des patients
- Un critère relatif au développement de l'activité en valeur et en volume
- Un critère relatif à la progression du résultat comptable

Le versement d'un intéressement est subordonné à l'existence d'un résultat positif qui permette d'en financer la charge.

Le premier critère, relatif à l'atteinte d'un score de satisfaction globale exprimé par les patients au travers d'une enquête de satisfaction nationale E-Satis diffusée auprès de l'ensemble des patients pris en charge en hospitalisation ambulatoire et conventionnelle, peut être retenu pour les raisons suivantes :

- La qualité des services et de la prise en charge du patient est un objectif collectif et répond aux enjeux du projet d'établissement qui place le patient au cœur du dispositif
- Il s'agit bien d'un effort collectif : tous les personnels sont concernés et chacun peut contribuer, à son niveau, au maintien et au développement de la satisfaction des patients.
- Le caractère aléatoire de l'indicateur annuel de satisfaction est respecté, ce qui rend ce critère conforme aux exigences légales du système d'intéressement.
- La source d'information est objective et vérifiable puisque la qualité perçue par le patient est remontée à l'HAS (Haute Autorité de Santé) qui compile les données des établissements de santé de France et les publie sur son site internet.
- Cet objectif général est facile à comprendre et à approprier par le personnel.

Le deuxième critère, relatif au développement de l'activité en volume, permet de produire des ressources supplémentaires et peut être retenu pour les raisons suivantes :

- Le développement de l'activité est un objectif collectif affirmé par le projet d'établissement
- Il s'agit bien d'un effort collectif : tous les personnels sont concernés et chacun peut contribuer, à son niveau, au maintien et au développement de l'activité.
- Le caractère aléatoire du développement d'activité est respecté, ce qui rend ce critère conforme aux exigences légales du système d'intéressement.
- La source d'information est publique, objective et vérifiable puisqu'elle est mesurée par les tableaux disponibles sous la plateforme ATIH epmsi (plate-forme nationale):
 - o Valorisation des Forfaits techniques
 - o Récapitulation activité – Effectifs
 - o Indices de coûts relatifs
- Cet objectif général est facile à comprendre et à approprier par le personnel.

Le troisième critère lié à la progression de la CAF (capacité d'autofinancement). Il peut être retenu pour les raisons suivantes :

- La CAF est le solde intermédiaire de gestion qui reflète le mieux la progression de la richesse créée à l'ICO.
- Il s'agit bien d'un effort collectif : tous les personnels sont concernés et chacun peut contribuer, à son niveau, à la progression de la CAF.
- Le caractère aléatoire de la progression de la CAF est respecté, ce qui rend ce critère conforme aux exigences légales du système d'intéressement.
- La source d'information (comptes annuels) est publique et incontestable (vérification et certification des comptes par le commissaire aux comptes et présentation au Comité Central d'Entreprise)
- Cet objectif général est facile à comprendre et à approprier par le personnel.

ARTICLE 4 – CALCUL DE L'INTESSEMENT

La formule de calcul de l'intéressement prend en compte les quatre indicateurs qui s'additionnent, dans la limite d'un indicateur économique lié au résultat comptable

4.1 : Mode de calcul des indicateurs

Indicateur N° 1 : Maitrise de la satisfaction globale des patients (SG)

Les 6 indicateurs de satisfaction et expérience des patients en MCO suivi par la Qualiscope de l'HAS sont retenus :

- Score accueil
- Score prise en charge par les IDE et AS
- Score prise en charge par les médecins et chirurgiens
- Score chambre
- Score repas
- Score organisation de la sortie

Les 5 indicateurs de satisfaction et expérience des patients en chirurgie ambulatoire suivi par la Qualiscope de l'HAS sont retenus :

- Score avant l'hospitalisation
- Score accueil le jour de l'hospitalisation
- Score prise en charge
- Score chambre et repas / collation
- Score sortie et retour à domicile

Le calcul du score global de satisfaction (SG) additionne les scores de chaque item pour chacun des 2 sites de l'ICO (Angers et St Herblain) et des 2 enquêtes E-Satis. Il sert de niveau de référence à l'objectif de recherche d'amélioration permanent de la satisfaction patient :

E-Satis + 48h

- Si Classe D < à 70,7 % pas d'intéressement
- Si Classe C $\geq$ 70,7 % et $\leq$ 74% : 50 000 € d'intéressement forfaitaire de base
- Si Classe B $\geq$ 74 % et $\leq$ 77,3% : 75 0000 € d'intéressement forfaitaire de base
- Si Classe A > 77,3 % : 100 000 € d'intéressement forfaitaire de base

E-Satis Chirurgie Ambulatoire

- Si Classe D < à 73,1 % pas d'intéressement
- Si Classe C $\geq$ 73,1 % et $\leq$ 76,5% : 50 000 € d'intéressement forfaitaire de base
- Si Classe B $\geq$ 76,5 % et $\leq$ 79,7% : 75 0000 € d'intéressement forfaitaire de base
- Si Classe A > 79,7 % : 100 000 € d'intéressement forfaitaire de base

$$SG = (E-Satis + 48h) + (E-Satis Chirurgie Ambulatoire)$$

Compte tenu de la réalisation en continue de l'enquête, le résultat obtenu pour cet indicateur sera celui de la dernière enquête connue au moment du calcul de l'intéressement

En cas de modification de ces indicateurs par l'HAS, ou d'abandon, la direction veillera à réunir au plus tôt les partenaires sociaux pour trouver un indicateur équivalent de mesure de satisfaction globale des patients.

Indicateur N° 2 : Le développement de l'activité en volume (AV)

L'évolution de l'activité se base sur la prise en compte de diverses activités et mesure les évolutions entre l'année N et l'année N-1.

Les activités prises en compte au titre du critère sont les suivantes :

- Imagerie :
 - Scanner (forfaits techniques produits)
 - IRM (forfaits techniques produits)
 - Sénologie (indices de coûts relatifs produits)
- Médecine nucléaire :
 - TEP (forfaits techniques produits)
 - Scintigraphie (indices de coûts relatifs produits)
- Chirurgie / Anesthésie :
 - Actes opératoires (indices de coûts relatifs produits)
- Radiothérapie : nombre de séances de préparation

- Chimiothérapie : nombre de chimiothérapies

L'évolution se calcule sur la moyenne des évolutions constatées entre N et N-1.

La part d'intéressement varie en fonction de l'activité produite en volume entre l'année N et l'année N-1 dans les conditions suivantes :

Evolution de l'activité N-1/N (en %)	Part d'intéressement (AV)
Inférieur à 0 %	0
De 0% à 1% inclus	100 000 €
De 1% à 2% inclus	200 000 €
Du 2 à 4% inclus	300 000 €
De 4 à 5% inclus	400 000 €
Supérieur à 5%	500 000 €

Indicateur N°3 lié à la progression de la CAF

La part d'intéressement varie en fonction du niveau de la CAF (capacité d'autofinancement) dans les conditions suivantes :

CAF	Intéressement
< 11 M€	Pas d'intéressement
Entre 11 et 12 M€ inclus	3% de la CAF
Entre 12 et 15 M€ inclus	4 % de la CAF
Entre 15 et 17 M€ inclus	5% de la CAF
Supérieur à 17 M€	6% de la CAF plafonné à 1.050.000 €

4.2 : Formule de calcul complète

La formule de calcul complète est posée comme suit : $I = SG + AV + CAF$

I = montant total d'intéressement

SG : part d'intéressement liée à la satisfaction globale des patients

AV : part d'intéressement liée à la progression du volume d'activité

CAF : part d'intéressement liée au niveau de la CAF

Le versement de l'intéressement, calculé selon les modalités exposées ci-dessus est subordonné à l'existence d'un résultat comptable positif qui permet d'en financer la charge

Le montant d'intéressement calculé selon la formule de l'alinéa de l'article 4.2 sera ajusté secondairement par rapport au résultat comptable avant intéressement dans les cas suivants :

- 1- En cas de résultat comptable avant intéressement déficitaire, aucun intéressement ne sera versé

- 2- En cas de résultat comptable positif avant intéressement chargé mais déficitaire après intéressement chargé, le montant total de l'intéressement chargé ne pourra être supérieur à 100% du résultat comptable.

4.3 : Supplément d'intéressement

En application de l'article L 3314-10 du Code du travail, le Directeur Général peut, si la situation financière le permet après amplification d'un résultat positif lié à des recettes exceptionnelles ou baisse de charges, décider de verser un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos. Le montant de l'intéressement est libre mais ne peut aboutir à dépasser les seuils légaux rappelés au présent accord.

En cas d'intention de versement d'un supplément d'intéressement, la direction générale s'engage à ouvrir une négociation sur ce thème avec les Délégués Syndicaux.

Si un accord spécifique n'est pas conclu au terme de la négociation, le supplément d'intéressement sera réparti dans les conditions fixées à l'article 5.

ARTICLE 5 – REPARTITION DE L'INTERESSEMENT

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée :

- 1- Pour moitié de manière uniforme entre tous les salariés étant précisé que :
 - Les salariés qui ont été embauchés en cours d'année seront pris en compte proportionnellement au nombre de mois complets de présence au cours de l'exercice sous réserve d'avoir 3 mois d'ancienneté au cours de l'année concernée.
 - Les salariés ayant travaillé à temps partiel au cours de l'année seront pris en compte proportionnellement à leur horaire de travail réalisé au cours de l'année concernée.
- 2- Pour l'autre moitié en fonction de la durée de présence effective ou assimilée comme telle au cours de l'année, exclusion faite des heures supplémentaires effectuées pour les salariés à temps complet, servant de base au calcul selon la formule suivante :
 - $\text{droit individuel} = \text{prime globale} \times \frac{\text{total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié}}{\text{total des heures de travail effectif ou assimilé des salariés l'ICO}}$

Sont considérés comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux :

- Congés payés, fériés, jours de repos ou RTT
- Congés légaux et conventionnels pour événements familiaux
- Journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation ou en transition pro
- Congés légaux de maternité, de paternité et d'adoption
- Absences pour maladie professionnelle, accident de travail, accident de trajet
- Absences des représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat
- Jours de grève



Ne sont pas comptées comme temps de présence effectif les périodes suivantes :

- Absences pour maladies à temps plein ou en mi-temps thérapeutique
- Absences non rémunérées (Absences irrégulières, congé sans solde, congé sabbatique, congé parental à temps plein ou temps partiel...)

ARTICLE 6 – PLAFONNEMENT DE L'INTERESSEMENT

6-1 – Plafonnement global :

Conformément à l'article L.3314-8 du code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne peut dépasser 20 % des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'ICO inclus dans le champ d'application de l'accord.

6-2 Plafonnement individuel :

La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.

Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière de présence à l'ICO, ce plafond est calculé au prorata de sa durée de présence.

En cas de dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.

ARTICLE 7 – VERSEMENT ET AFFECTATION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D'INTERESSEMENT

7-1 Date de versement :

Le versement de la prime aura lieu après clôture et approbation des comptes de l'exercice au plus tard le dernier jour du mois suivant la clôture de l'exercice soit le 31 mai de l'année N+1.

7.2 Affectation de la prime :

A réception de sa fiche d'intéressement au plus tard le 15 mai de l'année N+1, le bénéficiaire de la prime individuelle d'intéressement disposera de 15 jours pour opter entre :

- 1- Un règlement partiel ou total de sa prime : les sommes reçues seront alors imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dans la catégorie traitements et salaires
- 2- Un versement partiel ou total sur le plan d'épargne entreprise (PEE) de l'ICO en vigueur à l'ICO à la date de versement. Dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date à laquelle les sommes ont été perçues. Les sommes ainsi affectées au PEE sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un montant égal à la moitié du

plafond annuel de la sécurité sociale en contrepartie des sommes épargnées pendant 5 ans et sous réserve des cas de déblocages anticipés.

- 3- Un versement partiel ou total sur le Plan d'Épargne Retraite Collectif (PERCOL) de l'ICO à l'ICO à la date de versement.

A défaut de réponse, les sommes versées au titre de l'intéressement et celle versées au titre du supplément d'intéressement éventuel seront intégralement affectées au PEE sur le fond dont le profil d'investissement est le moins risqué parmi les fonds prévus au PEE. Le salarié sera informé sur cette affectation par défaut par courrier de la DRH.

Dans tous les cas, les sommes versées au titre de l'intéressement sont soumises à la CSG, à la CRDS (contribution salarié) et au forfait social (contribution employeur)

7-3 – Abondement

Selon la situation financière et au terme d'une concertation menée avec les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, l'ICO pourra, au moment du versement de la prime d'intéressement, proposer un abondement annuel.

L'abondement ne viendra compléter que les sommes qui auront été investies dans le cadre du PEE, que ces sommes soient issues de l'intéressement ou de versement volontaire. Les modalités de l'abondement sont encadrées et limitées dans les conditions suivantes :

- Il ne peut pas dépasser le triple de la contribution du bénéficiaire, c'est-à-dire de ses versements volontaires ;
- il ne peut pas non plus dépasser 8 % du montant annuel du plafond annuel de la Sécurité sociale par an.

L'abondement, bloqué 5 ans sauf possibilités de déblocage anticipé, est également exonéré d'impôt, mais soumis à la CSG et à la CRDS

ARTICLE 8 - INFORMATIONS

Article 8.1 : information collective du personnel

L'application du présent accord sera suivie par le Comité Sociale et Economique Central qui se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il leur sera transmis les éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de l'intéressement feront l'objet d'un bilan présenté en CSE Central faisant apparaître le montant de l'intéressement attribué au personnel et le nombre de bénéficiaires

Article 8.2 : Information individuelle du personnel

Conformément à l'article D. 3313-8 du code du travail, le versement de l'intéressement, distinct du salaire, donnera lieu à l'établissement pour chaque salarié concerné d'une fiche spécifique mentionnant :

- Le montant global de l'intéressement
- Le montant moyen perçu par les bénéficiaires
- Le montant des droits attribués à l'intéressé
- Le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS
- Le délai imparti au salarié pour exprimer sa demande de versement direct ou d'affectation des sommes sur le PEE.
- Les conditions d'affectation de cet intéressement par défaut, sur le PEE, en cas de silence du salarié à l'échéance du délai imparti

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

9.1. Entrée en vigueur et durée

L'accord est conclu pour une durée d'un exercice comptable. Il s'applique à l'exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2025 et se termine à la clôture de cet exercice, soit le 31 décembre 2025.

Il peut être renouvelé par tacite reconduction au terme de l'année 2025 si aucune des parties ne demande sa renégociation dans un délai de 3 mois précédant sa date d'échéance. Le renouvellement de l'accord sera notifié à la Direccte dans les conditions de délai et de dépôt que le présent accord.

Le présent accord répond à l'obligation d'être conclu avant le dernier jour du 6^{ème} mois suivant sa prise d'effet.

9.2 Procédure de règlement des différends

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise, seront réglées comme suit :

- Dans le cadre où le litige surviendrait dans le cadre du calcul de la répartition ou du versement des primes d'intéressement, il appartiendra à tout salarié concerné de saisir par courrier le Directeur Général de l'ICO pour régler le litige.
- L'exposé du litige et la réponse apportée seront communiqués aux Délégués Syndicaux signataires de l'accord.
- Un bilan annuel des litiges éventuels sera présenté aux partenaires sociaux à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire.

9.3. Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans les 3 mois à partir de la réception de la lettre de révision, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui porteront les mêmes effets que l'accord initial.

Les parties signataires sont tenues d'ouvrir une nouvelle négociation sans délai en cas d'évolution législative ou réglementaire contraire au contenu de l'accord ou transformant son équilibre financier (modifications relatives à la fiscalité ou aux charges sociales, modification des seuils légaux, modification des règles de calcul...).

9.4. Dénonciation

La dénonciation totale ou partielle du présent accord par une ou plusieurs parties signataires peut intervenir à tout moment et devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être motivée. Elle respectera un préavis de trois mois pendant lequel le texte continuera à s'appliquer. A l'issue du délai de préavis, le texte continuera à produire ses effets pendant 1 an.

Article 10 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 22 avril 2025 au 02 mai 2025 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l'intranet de l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/);
- Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Angers en 6 exemplaires, le 17 avril 2025

Pour l'ICO :

Monsieur Mario CAMPONE, Directeur Général



Pour les organisations syndicales :

Organisation syndicale **CGT-FO**

Monsieur David DI PERI



Organisation syndicale **Sud Santé-Sociaux**

Monsieur Julien ROSAN

Organisation syndicale **CFE-CGC**

Monsieur Maxime BREMAUD

